

중국지사 현지직원 관리규정 제정 및 정비 등

1. 추진배경 및 목적

- 중국지역 지사 및 현지직원 증가로 기본적으로 통일화된 현지직원 대상 인사 노무관리 필요성 대두
- 2008년 중국정부의 ‘사회 안정에 초점을 맞춘 친노동자 입법’인 노동계약법 제정 이후 10년 경과, 효율적인 현지직원 운영 필요성 증대. 특히, 명확한 해고규정 등 마련으로 지사 현지직원 관리 체계화 필요성 증대

2. 주요내용 및 실적

- [’18.3.20.] 중국지역 현지직원 관리규정 정비 필요성 본사 보고(베이징지사-67호)
- [’18.5.31.] 베이징지사 징계규정 관련 취업규칙 마련 및 중국지사 공유
 - 마련근거 : 「해외지사 현지직원 운영지침」 제46조(준용규정) ①현지직원 운영과 관련하여 동 지침이 정하지 않은 사항은 공사 사규의 유사조항을 준용하거나, 별도로 정하는 바에 의한다.
- 베이징지사 현지직원 재계약 시 취업규칙 동의서 접수(전 직원 제출 완료)
 - ※ 시안지사 등 중국지역 일부 다른 지사 적용 중
- [기타] 향후 직원 채용 시 타 회사 노동관계 존재 여부 확인 절차 추가 예정
 - ※ (중국 노동계약법 제91조) 직원이 전 회사와의 고용관계 미 종료 시 신규 고용회사도 연대책임

3. 성과 및 기대효과

- 중국의 친노동자 입법인 노동계약법 규정상 직원에게 귀책사유가 있더라도 사측의 일방적 해고 쉽지 않은 상황에서 해고관련 법적분쟁 발생 시, 최소 대비 방안으로 기능
- 경제보상금 지급 근거 마련 등 해고 분쟁 발생 시 대비, 현지법에 부합하는 실질적 대안 제시

